

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1272/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายประยูร จันทร๊ะ กับพวก

จำเลย

นายประยูร จันทร๊ะ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เรียงกระทงลงโทษฐานมีอาวุธปืน จำคุก 1 ปี ฐานพกพาอาวุธปืนจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพข้อหาตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ลดโทษกึ่งหนึ่ง จำคุกฐานมีและพกพาอาวุธปืนรวม 9 เดือน ส่วนความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้เสียหายให้ลงโทษจำคุก 10 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 10 ปี 9 เดือนยกฟ้องจำเลยที่ 2 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก,72 วรรคแรก,72 ทวิ วรรคสองให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 1 ในข้อหาพยายามฆ่า แต่ให้ขังจำเลยที่ 1 ไว้ในระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 59)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว ตีราคาประกัน 250,000 บาท
(อันดับ 3)

คำสั่ง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ